

1508104-33.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: ERIKA FERNANDES

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 13ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/08/2022

... a jurisprudência:

"TJSP - APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. "RES FURTIVA" APREENDIDA EM PODER DE UM DOS RÉUS. ÔNUS PROBATÓRIO. CRIME CONSUMADO. INVERSÃO DA POSSE. DOSIMETRIA DA PENA ESTABELECIDADA DE MODO CORRETO. REGIME SEMIABERTO. IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. A ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

13ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1508104-33.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1508104-33.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2093650/2022 - 02º D.P. BOM RETIRO, 24103050 - 02º D.P.

BOM RETIRO, 2093650 - 02º D.P. BOM RETIRO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CAIQUE DE OLIVEIRA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ERIKA FERNANDES

Vistos.

CAIQUE DE OLIVEIRA SILVA, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal, porque, no dia 05 de abril de 2022, no período da tarde, em via pública, na Avenida Duque de Caxias, República, neste município e comarca de São Paulo/SP, subtraiu, para si, 01 (um) telefone celular, da marca Samsung, avaliado em R\$ 1.000,00 (um mil reais), pertencente à vítima Gisele Pessoa de Oliveira.

Auto de prisão em flagrante à fl. 04; termos de depoimento às fls. 05/07; termo de declarações à fl. 08; boletim de ocorrência às fls. 14/16; auto de exibição e

apreensão à fl. 17.

Recebida a denúncia no dia 05 de maio de 2022 (fls. 81/86), o réu foi citado regularmente à fl. 98.

Durante a instrução, colhida por teleconferência, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pelas partes. Ao final, o réu foi interrogado.

Debates finais apresentados em audiência.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade está comprovada nos autos, ante o auto de exibição e apreensão.

Do mesmo modo, a autoria da prática delitiva foi comprovada.

Vejamos.

Segundo apurado, na data e local dos fatos, os policiais militares Fabiana e José faziam patrulhamento, quando visualizaram um indivíduo correndo e, simultaneamente, alguns motoristas buzinando e gritando, apontando-o como furtador de um aparelho celular. Imediatamente saíram no seu encalço e o detiveram, na posse do telefone. Logo depois, a vítima se aproximou, desbloqueou o aparelho e reconheceu o réu como sendo o autor do furto.

Neste mesmo sentido, a narrativa da ofendida colhida em juízo, declarando que trafegava pelo local, quando parou num semáforo e o acusado se projetou para dentro do automóvel, pela janela do motorista, arrancou o celular que estava preso no para-brisa e saiu correndo. Momentos depois, os policiais retornaram com o aparelho celular recuperado e com o suspeito detido, tendo a vítima o reconhecido de imediato como o autor do furto. Em juízo, efetuou novamente o reconhecimento pessoal seguro e assertivo do acusado.

Pondere-se que em se tratando de crimes patrimoniais, a palavra da vítima se reveste de grande importância, merecendo ser recebida sem ressalvas, especialmente quando além de ser firme, segura e coesa, encontra eco nos demais elementos probatórios dos autos, conforme reconhece a jurisprudência:

"TJSP - APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. "RES FURTIVA" APREENDIDA EM PODER DE UM DOS RÉUS. ÔNUS PROBATÓRIO. CRIME CONSUMADO. INVERSÃO DA POSSE. DOSIMETRIA DA PENA ESTABELECIDADA DE MODO CORRETO. REGIME SEMIABERTO. IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. A autoria do crime restou comprovada pelas provas coligidas aos autos, além de ter sido o réu reconhecido, na fase extrajudicial, pela vítima e pelas testemunhas arroladas pela acusação. Validade. O reconhecimento que a vítima efetua, da pessoa do seu roubador, assume fundamental importância, eis que, em sede de crime de roubo, normalmente tocado de clandestinidade, a palavra da vítima é a única na qual pode a autoridade judiciária fiar-se, à falta de testemunhas presenciais. Precedentes do TJSP. (...) (Processo APL 00477608820128260562 SP 0047760-88.2012.8.26.0562 - Órgão Julgador: 1ª Câmara Criminal Extraordinária - Publicação: 04/08/2015 - Julgamento: 30 de julho de 2015 - Relator: Airton Vieira) - negrito aposto.

Em solo policial, o réu optou por manter-se em silêncio, mas em juízo negou a subtração, o que como se viu não é crível.

Sua prisão foi logo em seguida à subtração, ele foi perseguido e imediatamente reconhecido pela vítima e por outra testemunha presencial, de modo que a negativa apresentada é totalmente desconexa.

Essa é a prova oral colhida, suficiente para amparar o édito condenatório, pelo furto na sua modalidade tentada, como explanado pelo órgão ministerial.

Consequentemente, à luz das provas colhidas e demais elementos que dos autos constam, ficou caracterizada a prática delitiva imputada a acusada, nos exatos moldes dos artigos artigo 155, caput do Código Penal.

Passo à fixação da pena.

Com fundamento no artigo 59, do Código Penal, atendendo o exame das circunstâncias judiciais, aplico a pena base no mínimo legal, tendo em vista o fato de que o réu não apresenta circunstâncias que alterem sua pena nesta etapa.

Na segunda fase, aumento a pena em 1/6, tendo em vista a reincidência do réu pela condenação definitiva fruto do processo n. 1509248-12.2020.8.26.0228, em que foi

condenado por roubo.

Na terceira fase, reconhecida a tentativa, aplico o redutor no seu patamar mínimo, tendo em vista o considerável caminho executório percorrido, totalizando a pena de 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 07 (sete) dias-multa. Não faz jus o réu à aplicação da Lei 9.714/98, tendo em vista a sua reincidência. O réu deverá iniciar o cumprimento da pena em regime semiaberto, haja vista sua reincidência.

Tratando-se de réu que ostenta condenação anterior, deixo de aplicar a detração prevista no § 2º, do art. 387 do Código de Processo Penal, por entender que os requisitos objetivos e subjetivos da progressão prisional dependem da análise de informações que somente o juízo da execução criminal detém.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu CAIQUE DE OLIVEIRA SILVA como incurso no artigo 155, caput do Código Penal, ao cumprimento da pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, e, também, ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, no patamar mínimo.

Mantenho a custódia cautelar, por se tratar de réu reincidente, que voltou a delinquir pouco tempo depois de ser beneficiado com a liberdade. Recomende-se, na prisão em que se encontra.

Autorizo, se o caso, a expedição de guia de recolhimento provisória.

Após o trânsito em julgado para as partes, lance-se o nome do sentenciado no rol dos culpados e expeça-se guia de recolhimento definitiva (capítulo IV, Seção XX, Subseção I, art. 467 e seguintes das NSCGJ).

Encaminhe-se cópia da sentença à vítima (capítulo IV, Seção XI, Subseção V, art. 399, das NSCGJ).

Nos termos art. 480 e seguintes das NSCGJ, alterada pelo Provimento CG nº 05/2022, tratando-se de sentença condenatória com trânsito em julgado, expeça-se certidão de sentença e abra-se vista ao MP para o ajuizamento da ação de execução da multa penal e comunicação nestes autos do regular peticionamento.

Condeno o réu ao pagamento das custas judiciais no valor equivalente a 100 UFESP's, de acordo com a alínea a do parágrafo nono do artigo 4º da Lei Estadual nº 11.608, de 29 de dezembro 2003.

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.I.C.

São Paulo, 01º de agosto de 2022.

ERIKA FERNANDES

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA